

감사결과 처분요구서

- 민원 제보에 따른 특정감사 -

2025. 8.



감 사 실
【기술감사부】

한국농어촌공사 감사

[주의] [시정] 요구, [통보]

제 목 공사감독업무 소홀에 관한 사항

해당부서 담당담당본부 표표지사

처리부서 ▽▽▽▽처, 표표지사

내 용

1. 업무개요

담당담당본부 표표지사(이하 “표표지사”라 한다)에서는 농경지 침수방지 및 경지이용률 제고, 영농환경 개선을 통한 농가소득을 증대시키기 위해 [표 1]과 같이 해해지구 배수개선사업(이하 “해해지구”이라 한다)을 추진하고 있으며, 주요 공사계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	면적(ha)	사업내용	총사업비(백만원)
표표	해해	배수개선사업	112.9	- 배수장 1개소(Q=5.0m³/s) - 배수문(게이트펌프) 2개소 - 배수로 14조 6.8km, 매립 0.24ha - 부대공사 1식 등	17,854

자료: 부서 제출자료 재구성

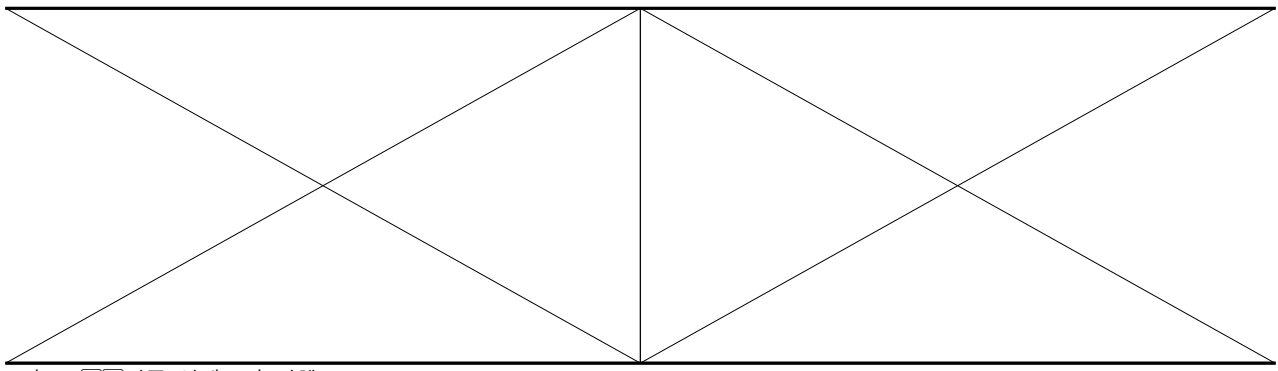
[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	공사명	공사계약			비고
		계약상대자(대표자)	계약기간	계약금액(천 원)	
표표	해해지구 배수개선사업 토목공사	(주)전전전전건설 (일일일일)	2024.03.19.~ 2027.12.10.	7,967,739	

자료: 부서 제출자료 재구성

한편, [표표]지사는 [해해]지구 배수개선사업 토목건축공사에 대해 [전전전전전]건설(주)과 2025년 연차계약을 2025. 2. 7. 체결하였고, [접접] 배수문 기초는 [그림 1]과 같고 총연장이 28.4m이고 그 중 박스암거(2.0×2.0) 연장 23m, 유입부 및 유출부 옹벽부 각 연장 2.7m이며, 옹벽부 기초의 두께는 0.5m와 암거박스 기초의 두께는 0.35m로 표시되어 있다.

[그림 1] [접접] 배수문 현황



자료: [해해]지구 설계도면 발췌

2. 판단기준

가. 계약체결에 관한 사항

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립) 제1항에 따르면 계약담당공무원은 계약을 체결할 때에는 계약금액, 계약보증금 등을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 하고, 제2항에 따르면 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다고 규정하고 있다.

같은 법 시행령 제69조(장기계속계약 및 계속비계약) 제1항에 따르면 법 제21조에 따라 장기계속계약을 체결하는 경우에는 소속중앙관서의 장의 승인을 받아 단가에 대한 계약을 체결토록 규정하고 있다.

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제96조(장기계속계약의 관리·운영)에 따르면 장기계속공사를 체결하는 경우에는 국가계약법 시행령 제69조에 따라 해당 연도 예산 범위 내에서 체결하여야 하고, 발주기관의 동의 없이 계약내용과 다르게 선 시공이 이루어지지 않도록 관리하도록 규정하고 있다.

따라서 [표표]지사에서는 건설공사를 장기계속으로 추진하는 경우 당해 연도의 예산의 범위안에서 당해 연도 계약을 체결하고 공사를 착공하여야 했고 지급자재를 사용하는 경우 계약의뢰와 계약을 체결한 이후 반입하여야 했다.

나. 배수장 기초 불량에 관한 사항

公社 「공사감독업무지침」 제8조(감독원의 근무수칙) 제2항에 따라 시공 사항을 확인·감독하고 부실공사가 발생하지 않도록 조치하여야 하고, 제25조(시공성과 확인) 따라 감독원은 지하에서 행하여지는 공사나 외부에서 확인하기 곤란한 시공에는 직접 검측하고, 별표 1 공종단계별 검사 기준에 따라 거푸집 및 철근 결속상태, 구조물의 계획고, 두께 등을 확인하도록 규정하고 있다.

전문 지방서 「농업생산기반시설 거푸집 및 동바리 공사(KRCCS 67 71 15 : 2018)」¹⁾

3. 시공에 따르면 거푸집은 콘크리트를 시공했을 때 시공허용오차의 허용치를 넘는 변형 또는 오차가 발생하지 않도록 제작 조립되어야 하고 부재 단면 치수의 허용오차는 두께 기준으로 단면치수 300~900mm의 경우 +13mm~-9mm로 규정하고 있다.

따라서 공사감독원은 구조물을 시공하는 경우에는 「공사감독업무지침」에 따라

1) [해해]지구 배수개선사업 발주 시행 전자문서에 있는 전문 지방서([표표]농어촌사업-2236(2023.12.01.)호)

검측을 실시하여야 하며, 콘크리트 구조물을 시공하는 경우에는 해당 사업 설계 도서와 관련 지방서에 따라 규격에 맞게 설치하여야 하고 오차범위를 벗어나지 않도록 관리·감독하여야 했고, 규격 미달이 발견되는 경우 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 일괄하도급에 관한 사항

「건설산업기본법」 제25조(수급인 등의 자격 제한) 제2항에 따르면 수급인은 시공 자격²⁾을 갖춘 건설사업자에게 공사를 하도급하여야 하고, 제29조(건설공사의 하도급 제한) 제6항에 따르면 도급받은 공사의 일부를 하도급 한 수급인은 발주자에게 통보하도록 규정하고 있다.

「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제22조(위반행위의 신고 등) 제1항에 따르면 누구든지 이 법에 위반되는 사실이 있다고 인정할 때에는 공정거래위원회에 신고할 수 있고, 공정거래위원회는 신고가 있거나 이 법에 위반되는 사실이 있다고 인정할 때에는 필요한 조사 할 수 있으며, 같은 법 제24조의4(분쟁조정 신청 등) 제2항 공정거래위원회는 원사업자와 수급사업자 간의 하도급거래의 분쟁에 대하여 협의회(하도급분쟁조정협의회)에 그 조정을 의뢰할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서 ㉠㉠지사에서는 원도급사가 하도급 계약을 하는 경우에는 원도급사로부터 하도급 계약 통보를 받아야 하며, 원도급사가 하도급과 관련하여 「건설산업기본법」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 위반이 발견되는 경우에는 즉시 필요한 조치를 하여야 한다.

2) 「건설산업기본법」 제16조(건설공사의 시공자격) 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다.

이전에 [표 3]과 같이 교량, 5호 및 7호 배수간선 공사 시 계약되지 않은 레미콘 물량 1,244m³(2024. 12. 23. ~ 2025. 03. 17.)를 29회 반입하여 시공한 사실이 있다.

[표 3] **해례지구 지급자재 계약전 레미콘 타설 현황**

시공일	공종	레미콘 규격	시공량(㎡)	계약 여부	비고
계			1,244	29회	
2024.12.23	5호, 7호 배수간선	25-24-150	144	×	
2024.12.26	5호 배수간선	25-24-150	63	×	
2024.12.26	㉠㉠배수장	25-24-120	54	×	
2024.12.26	5, 7호 배수간선(구조물)	25-18-80	6	×	
2024.12.27	5, 7호 배수간선(구조물)	25-18-80	18	×	
2024.12.30	7호 배수간선	25-18-80	22	×	
2024.12.31	㉠㉠배수장	25-24-120	18	×	
2024.12.31	7호 배수간선	25-18-80	12	×	
2024.12.31	5호 배수간선	25-24-150	81	×	
2024.12.31	5호 배수간선	25-27-150	22	×	
2025.01.02	5호 배수간선	25-24-150	22	×	
2025.01.03	7호 배수간선	25-18-80	12	×	
2025.01.06	5호 배수간선	25-24-150	69.5	×	
2025.01.06	7호 배수간선	25-27-150	20	×	
2025.01.07	7호 배수간선	25-27-150	12	×	
2025.01.13	7호 배수간선	25-27-150	52	×	
2025.01.17	5호 배수간선	25-27-150	54	×	
2025.01.17	5호 배수간선	25-24-150	85.5	×	
2025.01.21	7-7 교량	25-18-80	6	×	
2025.01.21	301호 농로	25-21-80	134	×	
2025.01.24	5-3, 7-3, 7-7 교량	25-27-150	78	×	
2025.01.24	5호, 7호 배수간선	25-24-150	69	×	
2025.02.21	5-2 교량	25-18-80	10	×	
2025.02.25	7-7 교량	25-27-150	36	×	
2025.02.25	7호 간선	25-24-150	30	×	
2025.02.27	5-2 교량	25-27-150	24	×	
2025.02.27	7-3 교량	25-24-150	24	×	
2025.03.17	7-7 교량	25-27-150	48	×	
2025.03.17	7-3교량	25-24-120	18	×	

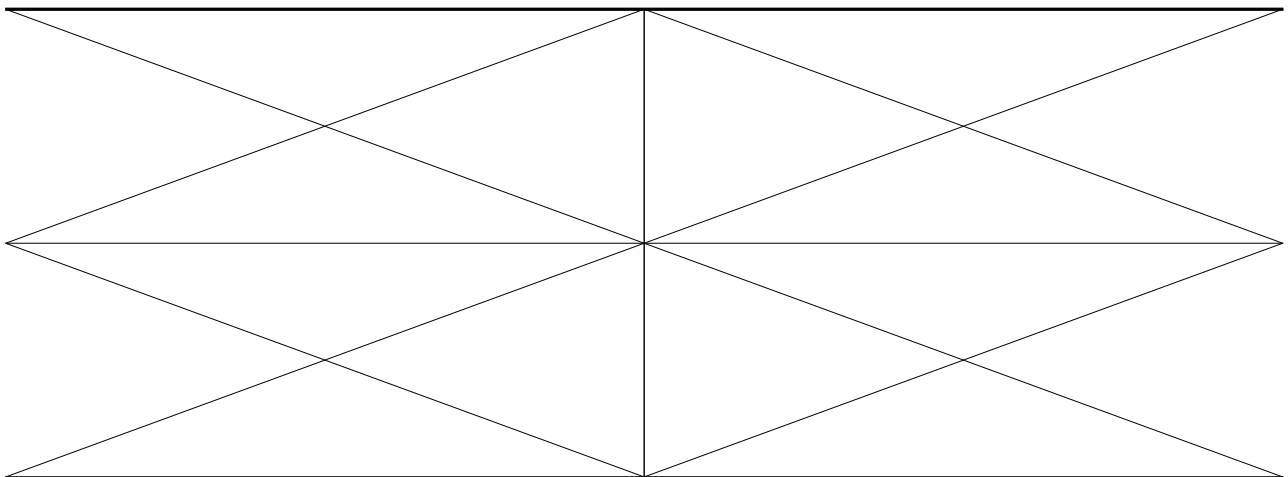
자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 2025년 연차계약 전 교량, 5호 및 7호 배수간선 등을 시공한 사실로 인하여 두 업체간에 선시공에 해당하는 공사비에 대한 분쟁이 발생하는 민원이 발생하였고 계약하지 않은 물량 사용에 따라 대가 지급 시 문제가 발생할 우려가 있다.

나. 배수장 기초 불량에 관한 사항

공사감독원은 배수문 시공 과정에서 계획고, 철근 배근에 대한 검측을 [그림 2]와 같이 실시하였으며 2025. 5. 12. 배수문 기초가 매립되기 전 구조물 검측을 실시하였으나, 배수문 전체(L=28.4m)에 대하여 검측하지 못하였고 측면부 위주로 검측을 실시하였으며 [그림 2]과 같이 검측을 실시한 자료를 제시하였다.

[그림 2] 공사감독원 검측



자료: 부서 제출자료 재구성

그런데 공사감독원은 콘크리트 구조물을 시공하는 경우에는 해당 사업 설계 도서와 관련 지방서에 따라 규격에 맞게 설치하여야 하고 오차범위를 벗어나지 않도록 관리·감독하여야 했고, 규격 미달이 발견되는 경우 필요한 조치를 하여야 하는데도

㉔㉔배수문³⁾ 유입부(제내지⁴⁾)와 유출부(제외지⁵⁾) 기초를 시공하면서 설계도서 기준(T=0.5m)과 달리 [표 3]와 같이 기초 두께가 0.44m~0.48cm⁶⁾로 시공한 사실을 확인하였다.

[표 3] 검측 결과

구분	위치	검측 현황(m)			비고
		설계도서	검측 결과	차이	
①	배수문 유입부 좌측벽	0.50	0.44	△0.06	
②	배수문 유입부	0.50	0.45	△0.05	
③	배수문 유입부	0.50	0.48	△0.02	
④	배수문 유입부 우측벽	0.50	0.45	△0.05	
⑤	배수문 유출부	0.50	0.48	△0.02	
⑥	배수문 유출부	0.50	0.47	△0.03	

자료: 2025. 6. 26 배수문 기초 구조물 검측

그 결과 ㉔㉔지구에서 시공한 ㉔㉔ 배수문 기초 불량으로 민원을 유발하였고, 이로 인해 배수문의 구조적 위험을 초래할 우려에 필요한 조치를 하여야 했다.

다. 일괄하도급에 관한 사항

민원인이 주장한 일괄하도급과 관련하여 공사감독원은 원도급사에서 통보받은 하도급 계약만 알고 있으며 일괄하도급에 대해 아는바가 없다고 주장하였다.

그리고 ㉔㉔지사에서는 원도급사로부터 통보받은 하도급 계약에 대한 검토를 실시하였고 그 결과는 [표 8]과 같다.

3) 암거 2.0×2.0, L=30m 중 배수문 기초 옹벽은 제외지 L= 2.7m, 제내지 L=2.7m

4) 홍수가 났을 때 제방의 보호를 받으며 사람이 거주하는 쪽의 땅을 제내지

5) 홍수가 났을 때 제방을 경계선으로 하천쪽의 땅을 제외지

6) 2025.6.26. 시공사, ㉔㉔지사 3급 최영규 임회하여 감사인 검측 실시

[표 8] 하도급 계약 검토 현황

(단위: 천 원)

구분	공사금액 (A)	하수급인	하도급 공종	하도급물량기준 원도급액(B)	총공사비대비 하도급율(B/A)	하도급금액 (B)	하도급율 (B/A)	공사기간	비고
최초 (2024. 5. 21)	1,432,570	(주)화화화	철콘	749,265	52.30%	657,668	87.78%	2024. 5. 1.~ 2025. 1. 20.	
		활활건설(주)	토공	268,279	18.73%	227,546	84.82%	2024. 5. 1.~ 2025. 1. 20.	
변경 (2024. 12. 31)	1,016,465	(주)화화화	철콘	483,747	47.59%	424,490	87.75%	2024. 5. 1.~ 2024. 12. 20.	
		활활건설(주)	토공	192,159	18.90%	162,976	84.81%	2024. 5. 1.~ 2024. 12. 20.	

자료: 부서 제출자료 재구성

위 하도급 계약과 관련하여 「건설산업기본법」과 公社 「하도급관리지침」에 따라 관련 서류의 점검에서는 특이사항을 발견하지 못하였다.

민원인 영영영은 감사인과의 면담에서 일괄하도급에 대한 구체적인 증거는 제시하지 못하였고, 2025. 3. 10. 원도급사를 상대로 공정거래위원회 광주지방 공정거래사무소에 「하도급거래 공정화에 관한 법률」을 위반하였다고 신고하였으며

원도급사에서는 민원인이 신고와 관련한 자료를 [그림 1]과 같이 제공하였다.

[그림 1] 공정거래위원회 신고 접수 현황

광주지방 공정거래사무소	하도급거래 공정화에 관한 법률 위반행위 신고서
신고내용 추가 작성	

주: 광주지방공정거래사무소 관련 자료 붙임1 참조
자료: 원도급사 제출자료 재구성

원도급사 기술이사 [주주주](이하 “원도급사 기술이사”라고 한다)는 “일괄하도급이 아니며 정상적인 하도급 계약”하였고, “민원인 [영영영]이 원도급사 공종과 하도급사 공종을 구분하지 못해 일괄하도급이라고 생각하는 것 같다”라는 답변과 “공정거래위원회에 신고와 관련하여 변호사 선임하는 등 대응하는 중이다”라고 답변하였다

따라서 일괄하도급과 관련하여, 민원인과 원도급사, 공사감독원의 주장이 각각 다르거나 상이하였고, 하도급 관련 서류 점검에서 특이사항이 없었으며, 민원인은 일괄하도급에 대한 구체적 증거 자료를 제시하지 못하여 일괄하도급이라고 보기 어려운 실정이다.

다만 본 건은 민원인이 원도급사를 상대로 공정거래위원회 광주지방공정거래 사무소에 「하도급거래 공정화에 관한 법률」을 위반하였다고 신고하였으며, 이에 대한 조사가 이루어지고 있음에 따라 위 사무소의 조사결과를 확인 후 필요한 경우 대책 마련과 조치를 함이 타당하다고 판단된다.

4. 관련부서 의견

[표표]지사에서는 감사결과를 받아들이면서 장기계속공사 특성상 연차별 계약 이전에 공사를 시작한 데에는 이견이 없으며, 향후 관련법규정 및 지침을 철저히 준수하여 현장관리에 만전을 기하겠다는 의견과

규격에 미달하는 배수문에 대하여는 해당 구조물 연장(L=28.4m) 등을 감안하여 측면부 두께 측정으로 검측을 실시하여 해당 사실을 인지하지 못하였고, 향후 면밀한 검측을 통해 품질관리에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 주의, 시정 요구, 통보

① 사장(▽▽▽▽처장)은 해해지구 배수개선사업과 관련하여 계약 관련법과 「공사감독 업무지침」, 지방서 등을 준수하지 않아 장기계속공사의 당해년 계약을 체결하지 않은 상태에서 배수로 등 일부 공사를 선시공하고 설계서와 상이하게 배수문 구조물이 설치되는 등 공사감독원의 업무를 소홀히 한 책임을 물어 포포지사 농어촌사업부 4급 <<<에게 “주의” 처분하시기 바랍니다.

② 사장(포포지사장)은 i) 해해지구 배수개선사업으로 신설한 집집 배수문에 대하여 실제 시공 규격에 따라 구조검토를 실시하시고 안전성이 확보되는 경우에는 실제 소요된 물량에 맞게 관련예규에 따라 설계변경과 계약금액을 조정하시기 바랍니다. (시정)

ii) 민원인이 「하도급거래 공정화에 관한 법률」을 위반하였다고 광주지방공정거래사무소에 신고한 사항에 대하여는 해당 기관의 조사결과 등을 모니터링하고 원도급사에 부실벌점 부과 등 조치가 필요한 경우에는 조치하시고

장기계속 공사인 해해지구 배수개선사업에 대하여 당해년 계약체결을 하기 전 선시공한 부분에 대하여 원도급사와 하도급사와의 공사비 분쟁에 대한 대책을 마련하여 민원이 재발하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)